

1505456-30.2019.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (fl. 395), reforçando a tese de que sua liberdade ofende a garantia da ordem pública.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a detração do tempo em que o réu permaneceu preso na pena aplicada não é suficiente para a concessão de regime menos rigoroso. Deixo, ademais, de fixar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505456-30.2019.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505456-30.2019.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RICARDO RIBEIRO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

LUAN RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Gabriel Djian Santana da Silva e Wesley Lopes Rodrigues, e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 19 de março de 2019, por volta das 20h25min, na Avenida Ataliba Pontes, 425, Parque das Paineiras, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos réus Gabriel e Wesley, bem como pela busca e apreensão domiciliar em desfavor destes acusados (fls. 06/10 do apenso n. 1505454-60.2019). A representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação (fls. 26/28), o que foi acolhido (fls. 30/31). A Autoridade Policial representou pela prisão temporária do réu Luan, bem como pela busca e apreensão domiciliar em desfavor deste acusado (fls. 51/55). A representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação (fls. 92/94), o que foi acolhido (fls. 97/98). Mandados de prisões em desfavor dos réus Gabriel e Wesley devidamente cumpridos (fls. 80/85).

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos réus Luan e Gabriel (fls. 79/83). A representante do Ministério Público pugnou pela prisão preventiva dos réus Luan, Gabriel e Wesley (fls. 86/88), o que foi acolhido (fls. 91/92).

A denúncia foi recebida (fl. 108). Os réus Wesley e Gabriel foram regularmente citados (fls. 138 e 141) e apresentaram resposta à acusação (fls. 156/159). O réu Luan foi citado por edital (fl. 152), sendo determinada a suspensão do feito em relação a ele com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, oportunidade em que foi determinada também a antecipação de provas em relação a tal acusado (fl. 195).

Houve audiência de instrução, bem como proferida sentença em relação aos acusados Gabriel e Wesley, sendo o primeiro condenado e o segundo absolvido (fls. 222/225 e 256/261). Acórdão dando parcial provimento ao recurso do réu Gabriel (fls. 313/324 e 338). Certidão de trânsito em julgado (fls. 349 e 354).

O réu Luan constituiu defensor (fls. 383/384) e requereu o relaxamento da prisão preventiva (fls. 392/398). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 447/450), o que foi acolhido (fl. 475).

O réu Luan apresentou resposta à acusação (fls. 479/480). Durante audiência de instrução relacionada a este acusado, foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha arrolada pela acusação e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Marcelo Coutinho e Fernando Monteiro de Barros, o que foi homologado.

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu Luan (fls. 545/552).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 561/565).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

No caso em tela, a materialidade do crime ficou provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 62/63 do apenso, pelos autos de reconhecimento de fls. 32 e 36 e pelos laudos periciais de fls. 15/17 e 70/72. A autoria do réu Luan também foi comprovada nos autos.

A vítima, Douglas da Silva, disse que estava na frente do estabelecimento, juntamente com a vítima José, quando três indivíduos subiram na calçada e um deles entrou no local dizendo que iria comprar sorvete, diante disto, dirigiu-se ao caixa. Afirmou que, no momento em que deu a volta para chegar ao caixa, dois desses indivíduos renderam o declarante e a vítima José. Sustentou que um deles colocou a arma no pescoço da vítima José e o outro conduziu o declarante para um lado da loja, de joelhos. Esclareceu que a vítima José ficou deitada no chão. Ressaltou que eles começaram a pedir dinheiro, chave de carro, oportunidade em que as vítimas iam mostrando onde estavam essas coisas. Narrou que, no momento em que eles já estavam indo embora, um deles disse ao outro rapaz que atirou: "dá um tiro na cabeça", "dá um tiro na cabeça desse vacilão". Acredita que eles pensassem que a vítima José fosse segurança da loja estivesse armado. Alegou que o rapaz que estava armado atirou, mas não sabe se a arma falhou ou se a vítima José bateu no braço do rapaz, pois a bala subiu. Mencionou que a bala acertou a cabeça da vítima José, mas apenas fez a marca, não entrou na cabeça dela. Relatou que um dos agentes criminosos rendeu o declarante, outro rendeu a vítima José e outro ficou subtraindo tudo que estava no caixa. Disse que os três estavam com os rostos cobertos, mas o assaltante de alcunha "Carpinha" estava com o rosto mais exposto. Afirmou que não conhece os assaltantes, mas pessoas que viram o roubo conhecem esse assaltante de alcunha "Carpinha". Sustentou que apenas um deles estava armado. Ressaltou que foram subtraídos chinelos, dinheiro e alguns pertences pessoais que estavam dentro do caixa. Narrou que nada foi recuperado. Alegou que, na delegacia, reconheceu o "Carpinha". Mencionou, durante o reconhecimento, que o réu é muito parecido com o assaltante que desferiu o disparo de arma de fogo. Relatou que os assaltantes agrediram a vítima José com vários chutes nas costelas e no rosto, bem como se mostravam bem violentos e agressivos. Disse que, após os fatos, fecharam o estabelecimento por alguns dias, pois ficaram com muito medo, mas depois, mesmo com medo, reabriram, porque precisam trabalhar. Esclareceu que voltaram a trabalhar com

horário reduzido. Afirmou que ficou uns três meses traumatizado e que procurou atendimento psicológico. Sustentou que, na delegacia, reconheceu o réu e a arma utilizada no crime por meio do fotografias.

José Donato da Silva Irmão, vítima, disse que, no dia dos fatos, por volta de oito e quarenta da noite, entraram três indivíduos armados no estabelecimento e renderam o declarante e a vítima Douglas, em seguida, levaram ambos para o fundo da loja e começou tortura-los. Afirmou que eles imaginaram que o declarante fosse segurança do mercado. Sustentou que seu genro entregou a chave do caixa pra eles, mas eles não se conformaram com a quantidade de dinheiro que encontraram, diante disto, e também pelo fato de o declarante não ter entregado arma, o assaltante "Carpinha" mandou um deles dar um tiro em sua cabeça, oportunidade em que o réu Luan efetuou o disparo. Ressaltou que, após isso, não viu mais nada. Narrou que os três assaltantes o agrediram muito, pois o chutavam o tempo todo. Alegou que eles pediam arma para o declarante, mas este não tinha. Mencionou que foi preciso dar pontos em sua cabeça, em razão do tiro que levou na testa. Indicou o réu como sendo muito parecido com um dos assaltantes.

A testemunha de acusação, Richard de Campos Câmara, Investigador de Polícia, disse que participou mais da localização da arma na casa do réu Luan, no dia do cumprimento do mandado de busca. Afirmou que estava em uma equipe de operações especiais, a fim de cumprir mandados nas duas residências, situadas no mesmo bairro e próximas, quando populares indicaram que o autor do disparo de arma em direção à cabeça do comerciante seria um indivíduo chamado Luan, bem como indicaram a casa dele e informaram que ele havia saído correndo dali, diante disto, correu para a residência indicada, onde havia três ou quatro casas, oportunidade em que se deparou com uma delas aberta e o morador indicou aquela como sendo a casa do réu Luan, que tinha saído correndo e que ele não sabia o que tinha acontecido.

Sustentou que, no interior da casa, foram encontrados alguns equipamentos eletrônicos, o documento dele e uma arma de fogo. Ressaltou que não acompanhou eventual reconhecimento da arma pela vítima.

O réu Luan parcialmente confessou os fatos. Disse que estava junto com mais duas pessoas durante a prática delitiva. Afirmou que era o interrogando quem portava a arma. Sustentou que não foi processado antes dos fatos e que não tem nada contra os policiais ou as vítimas. Esclareceu que, no momento em que seus comparsas estavam pegando o dinheiro do supermercado, o interrogando recebeu um soco em seu rosto e começou desmaiar, momento em que a arma disparou. Ressaltou que foram seus comparsas que agrediram a vítima.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime por parte do denunciado Luan, pois as vítimas, na fase policial (fls. 32 e 36), reconheceram este acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o agente criminoso que portava a arma e efetuou o disparo contra a vítima José e, em juízo, durante o reconhecimento pessoal, indicaram o réu como sendo muito parecido com o agente criminoso mencionado. Tais reconhecimentos foram corroborados pela confissão do próprio réu Luan e pelo interrogatório judicial do réu Gabriel, cuja transcrição encontra-se às fls. 258/259, oportunidade em que ele confessou que praticou o crime juntamente com o réu Luan.

Pesa ainda contra o réu o fato de ter sido apreendida uma arma de fogo em sua casa, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada no local, conforme se constata pelo depoimento do policial Richard.

A versão apresentada pelo réu Luan de que a arma de fogo disparou acidentalmente não merece amparo, pois as vítimas foram categóricas em afirmar que os agentes criminosos foram extremamente agressivos e que o réu Luan efetuou o disparo da arma de fogo por determinação de outro agente criminoso. As palavras das vítimas devem ser seriamente consideradas e têm grande valor neste tipo de crime, pois que, normalmente, os sujeitos agem de modo discreto e quase que imperceptível para os demais. Nesse sentido: "A palavra da vítima deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limonge).

Restou plenamente configurado o crime de latrocínio tentado, já que um dos agentes criminosos, no decorrer da prática delitiva, determinou que o réu Luan, seu

comparsa, atentasse contra a vida da vítima José Donato, com a intenção de matá-la, o que foi atendido por este, já que efetuou disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido, somente não consumando o crime de latrocínio, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes criminosos. As lesões mencionadas restaram comprovadas por meio do laudo pericial de fls. 15/17.

Ante tal contexto probatório, resta provada a prática pelo réu Luan do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes e que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 20 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica do réu Luan. Deixo de majorar a pena pelo fato de o réu ter praticado o crime com violência excessiva contra a vítima José Donato, pois, conforme fundamentado no v. acórdão de fls. 313/324, as lesões proferidas são inerentes ao grave crime de latrocínio.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena e, já havendo fixação da pena base no mínimo legal, a confissão que, ainda que parcial, contribuiu para o decreto condenatório, e a menoridade relativa do réu, conforme comprova o documento de fl. 74, não podem gerar diminuição além do piso já fixado. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, pelo reconhecimento da tentativa e considerando o iter criminis percorrido, ficando demonstrado que o réu avançou-se consideravelmente neste, uma vez que se chegou a desferir disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima José, diminuo a pena em 1/3, perfazendo a pena de 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 06 DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial FECHADO, em razão da quantidade da pena aplicada, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que, embora seja tecnicamente primário, demonstrou alto grau de periculosidade, durante a prática do crime, pois efetuou agressões exacerbadas contra a vítima José Donato, colocando em risco não só a integridade física desta, mas também a vida, de forma que sua liberdade evidencia existir ofensa à garantia da ordem pública. Ademais, após o fato narrado da denúncia, o réu foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (fl. 395), reforçando a tese de que sua liberdade ofende a garantia da ordem pública.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a detração do tempo em que o réu permaneceu preso na pena aplicada não é suficiente para a concessão de regime menos rigoroso. Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu LUAN RICARDO RIBEIRO DE SOUZA à pena de 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 06 DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recomende-se o réu Luan na prisão em que se encontra. Custas "ex lege".

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA